

# 刑法总论期末大题库

## 第一部分：简答题（30 分，约 4 道）

### 一、刑法基础论

#### 1. 简述罪刑法定原则的基本含义及派生原则

答案解析：

- **基本含义**：法无明文规定不为罪，法无明文规定不处罚。行为之定罪处刑，以行为时法律有明文规定者为限。
- **派生原则**：
  - a. **排斥习惯法**：只能以成文法作为定罪量刑的依据
  - b. **排斥绝对不定期刑**：刑罚必须有确定的刑期
  - c. **禁止有罪类推**：禁止不利于被告人的类推解释
  - d. **禁止重法溯及既往**：禁止事后法，从旧兼从轻

#### 2. 简述我国刑法关于空间效力的规定

答案解析：

我国刑法采用以属地管辖原则为基础，兼采属人原则、保护原则、普遍原则的刑事管辖权体制：

1. **属地管辖**：凡在中华人民共和国领域内犯罪的，除法律有特别规定的以外，都适用本法。犯罪的行为或者结果有一项发生在中华人民共和国领域内即可。
2. **属人管辖**：中华人民共和国公民在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的，适用本法，但最高刑为三年以下有期徒刑的，可以不予追究。国家工作人员和军人从严。
3. **保护管辖**：外国人在中华人民共和国领域外对中华人民共和国国家或者公民犯罪，法定最低刑为三年以上有期徒刑的，可以适用本法。
4. **普遍管辖**：对于中华人民共和国缔结或者参加的国际条约所规定的罪行，在所

承担条约义务的范围内行使刑事管辖权。

### 3. 简述犯罪的基本特征

答案解析：

犯罪具有三个基本特征：

1. 严重社会危害性：犯罪是严重危害社会的行为，这是犯罪最本质最基本的特征
2. 刑事违法性：犯罪是触犯刑律的行为，具有刑事违法性
3. 应受刑罚惩罚性：犯罪是应受刑罚处罚的行为

三者紧密结合：一定的社会危害性是犯罪最基本的属性，是刑事违法性和应受惩罚性的基础；社会危害性如果没有达到违反刑法、应受刑罚处罚的程度，也就不构成犯罪。

## 二、犯罪构成论

### 4. 简述犯罪构成的概念及共同要件

答案解析：

- **概念**：犯罪构成是指刑法规定的，决定某一具体行为的社会危害性及其程度，而为该行为构成犯罪所必须具备的一切主观要件和客观要件的有机统一的整体。
- **共同要件**：
  - a. **犯罪客体**：我国刑法所保护而为犯罪行为所侵犯的社会关系
  - b. **犯罪客观方面**：刑法所规定的，说明行为对某种客体造成侵害的客观事实特征
  - c. **犯罪主体**：实施危害社会的行为并且依法应承担刑事责任的人
  - d. **犯罪主观方面**：犯罪主体对其实施的危害行为及其结果所抱的心理态度

### 5. 简述犯罪客体与犯罪对象的区别

答案解析：

1. 对犯罪性质的影响不同：犯罪客体决定犯罪的性质，而犯罪对象一般不决定犯罪的性质

2. 在犯罪构成中的地位不同：犯罪客体是必备要件，犯罪对象是选择要件
3. 是否受到实际损害不同：任何犯罪都会使犯罪客体受到危害，而犯罪对象则不一定受到损害
4. 对犯罪分类的意义不同：犯罪客体是犯罪分类的基础，而犯罪对象不是

## 6. 简述不作为犯罪的成立条件

答案解析：

构成犯罪的不作为，客观方面需要具备三个条件：

1. 负有特定义务：行为人负有实施某种积极行为的义务，这是前提。义务来源包括：
  - 法律明文规定的特定义务
  - 职务上或业务上要求履行的义务
  - 行为人先行行为产生的义务
2. 有履行能力：行为人有履行特定义务的实际可能而未履行
3. 具有严重危害性：行为人未履行特定义务的不作为行为具有严重的社会危害性

## 7. 简述我国刑法关于刑事责任年龄的规定

答案解析：

我国刑法把刑事责任年龄划分为三个阶段：

1. 完全不负刑事责任年龄阶段：不满 14 周岁，概不追究刑事责任
2. 相对负刑事责任年龄阶段：已满 14 周岁 不满 16 周岁，对故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪负刑事责任
3. 完全负刑事责任年龄阶段：已满 16 周岁，对一切犯罪负刑事责任

特殊处理原则：

- 已满 14 周岁不满 18 周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚
- 犯罪时不满 18 周岁的人不适用死刑

## 8. 简述直接故意与间接故意的区别

答案解析：

1. 认识因素不同：“知”
  - 直接故意：明知行为必然或可能发生危害结果
  - 间接故意：明知行为可能发生危害结果
2. 意志因素不同：“欲”
  - 直接故意：希望危害结果发生，积极追求
  - 间接故意：放任危害结果发生，听之任之
3. 主观恶性不同：直接故意的主观恶性一般大于间接故意

## 9. 简述过于自信的过失与间接故意的区别

答案解析：

1. 认识因素上：“知”
  - 间接故意：对可能性转化为现实性，并未发生错误的认识和估计
  - 过于自信的过失：对可能性转化为现实性存在错误认识
2. 意志因素上：“欲”
  - 间接故意：行为人虽不希望，但也不排斥、不反对危害结果的发生，听之任之
  - 过于自信的过失：行为人不仅不希望，而且排斥反对危害结果的发生，希望避免

## 三、故意犯罪形态

### 10. 简述犯罪未遂的概念及特征

答案解析：

- 概念：已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
- 特征：
  - a. 行为人已经着手实行犯罪：已经开始实施刑法分则规定的具体犯罪构成要件

件的行为

- b. 犯罪未完成而停止下来：犯罪没有既遂
- c. 犯罪停止在未完成形态是犯罪分子意志以外的原因所致：违背犯罪分子本意的原因

## 11. 简述犯罪中止的概念及特征

答案解析：

- 概念：在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的，是犯罪中止。
- 特征：
  - a. 时空性：必须发生在犯罪过程中
  - b. 自动性：行为人必须自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生
  - c. 彻底性：彻底放弃原来的犯罪
  - d. 有效性：必须有效地防止了犯罪结果的发生

## 四、共同犯罪（★ 核心重点）

### 12. 简述共同犯罪的概念及成立条件

答案解析：

- 概念：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
- 成立条件：
  - a. 主体条件：必须是二人以上。包括自然人与自然人、单位与单位、自然人与单位
  - b. 客观条件：必须有共同的犯罪行为。各行为人的行为都指向同一犯罪，互相联系、互相配合，形成一个统一的犯罪活动整体
  - c. 主观条件：必须有共同的犯罪故意。各共同犯罪人通过意思联络，认识到他们的共同犯罪行为会发生危害社会的结果，并决意参加共同犯罪，希望或放任这种结果发生

### 13. 简述主犯的概念、种类及刑事责任

答案解析：

- 概念：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
- 种类：
  - a. 犯罪集团的首要分子：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的犯罪分子
  - b. 其他主犯：在共同犯罪中起主要作用的犯罪分子
- 刑事责任：
  - a. 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚
  - b. 对于其他主犯，按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚

### 14. 简述从犯的概念、种类及刑事责任

答案解析：

- 概念：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
- 种类：
  - a. 次要的实行犯：虽然直接参与实行犯罪，但所起作用较小
  - b. 帮助犯：没有直接参与实行犯罪，而是为共同犯罪提供方便、创造条件、排除障碍
- 刑事责任：对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚

### 15. 简述教唆犯的概念、特征及刑事责任

答案解析：

- 概念：教唆犯是指故意唆使他人犯罪的犯罪分子。
- 特征：
  - a. 客观上：具有教唆他人犯罪的行为，即引起他人产生犯罪意图
  - b. 主观上：具有教唆他人犯罪的故意
- 刑事责任：
  - a. 教唆他人犯罪的，按照他在共同犯罪中所起的作用处罚

- b. 教唆不满 18 周岁的人犯罪的，应当从重处罚
- c. 如果被教唆的人没有犯被教唆的罪，对于教唆犯，可以从轻或者减轻处罚

## 五、罪数形态

### 16. 简述想象竞合犯的概念及特征

答案解析：

- **概念：**想象竞合犯，亦称想象数罪，是指行为人基于数个不同的具体罪过，实施一个危害社会行为，而触犯两个以上异种罪名的犯罪形态。
- **特征：**
  - a. 行为人必须基于数个不同的具体罪过实施犯罪行为
  - b. 行为人只实施一个危害社会行为
  - c. 行为人实施的一个危害社会行为必须侵犯数个不同的直接客体
  - d. 行为人实施的一个危害社会行为必须同时触犯数个罪名
- **处断原则：**从一重处断

### 17. 简述牵连犯的概念及特征

答案解析：

- **概念：**牵连犯是指行为人实施某种犯罪（本罪），而方法行为或结果行为又触犯其他罪名（他罪）的犯罪形态。
- **特征：**
  - a. 必须基于一个最终犯罪目的
  - b. 必须具有两个以上相对独立的危害社会行为
  - c. 数个危害社会行为之间必须具有牵连关系（方法 - 目的，原因 - 结果）
  - d. 数个行为必须触犯不同的罪名
- **处断原则：**从一重处断，法律有特别规定的除外

### 18. 简述吸收犯的概念及吸收形式

答案解析：

- **概念：**吸收犯是指行为人实施数个犯罪行为，因其所符合的犯罪构成之间具有特定的依附关系，导致其中一个不具有独立性的犯罪，被另一个具有独立性的犯罪所吸收，对行为人仅以吸收之罪论处。
- **吸收形式：**
  - a. 重行为吸收轻行为
  - b. 实行行为吸收预备行为
  - c. 主行为吸收从行为
- **处断原则：**仅按吸收之罪处断，不实行数罪并罚

## 六、正当防卫与紧急避险

### 19. 简述正当防卫的成立条件

答案解析：

正当防卫的成立必须具备五个条件：

1. **起因条件：**不法侵害的产生与存在
2. **时间条件：**不法侵害正处于已经开始并且尚未结束的进行状态
3. **对象条件：**只能对不法侵害者本人实行
4. **主观条件：**必须出于保护合法权益免受不法侵害的防卫意图
5. **限度条件：**防卫行为不能明显超过必要限度造成重大损害

### 20. 简述紧急避险的成立条件

答案解析：

紧急避险的成立必须具备六个条件：

1. **起因条件：**有危险的现实存在
2. **时间条件：**危险正在发生
3. **对象条件：**只能是第三者的合法权益
4. **限制条件：**只有在迫不得已的危急情况下才能实施



5. 主观条件：必须是为了避免合法权益遭受损害
6. 限度条件：不能超过必要限度造成不应有的损害，损害的利益必须小于所保护的利益

## 七、刑罚论

### 21. 简述一般累犯的构成条件

答案解析：

一般累犯的构成条件：

1. 主观条件：前罪与后罪都是故意犯罪
2. 刑度条件：前罪被判处有期徒刑以上刑罚，后罪应当被判处有期徒刑以上刑罚
3. 时间条件：后罪发生在前罪的刑罚执行完毕或者赦免以后 5 年之内
4. 主体条件：前后两罪都是行为人年满 18 周岁后实施的

### 22. 简述一般自首的概念及成立条件

答案解析：

- 概念：一般自首是指犯罪分子犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行的行为。
- 成立条件：
  - a. 自动投案：犯罪分子在未被采取强制措施之前，出于本人意志而向有关机关或个人承认自己实施了犯罪，并自愿置于有关机关或个人的控制之下
  - b. 如实供述自己的罪行：犯罪分子按照实际情况彻底供述自己实施并应由本人承担刑事责任的犯罪事实

## 第二部分：分析题（30 分，约 6 道）

### 一、比较分析题

#### 1. 试比较正当防卫与紧急避险的异同

答案解析：

相同点：

1. 目的相同：都是为了保护国家、公共利益、本人或者他人的合法权益
2. 前提相同：都必须是合法权益正在受到侵害或危险时才能实施
3. 责任相同：超过法定限度造成不应有的损害的，都应当负刑事责任，但应当减轻或者免除处罚

不同点：

| 区别   | 正当防卫                     | 紧急避险                     |
|------|--------------------------|--------------------------|
| 危险来源 | 只能是人的不法侵害                | 来源广泛，包括人的不法侵害、自然灾害、动物侵袭等 |
| 行为对象 | 只能针对不法侵害者本人              | 必须针对第三者的合法权益             |
| 行为限制 | 无迫不得已要求<br>△△△           | 只能在迫不得已、别无选择时实施<br>△△△△  |
| 限度标准 | 造成的损害可以等于甚至大于不法侵害可能造成的损害 | 造成的损害必须小于所保护的利益          |
| 主体限制 | 每个公民的权利                  | 职务上、业务上负有特定责任的人不能为避免本人危险 |

## 2. 试比较犯罪未遂与犯罪中止的区别

答案解析：

| 区别   | 犯罪未遂      | 犯罪中止        |
|------|-----------|-------------|
| 发生时间 | 已经着手实行犯罪后 | 整个犯罪过程中（预备阶 |

|      |                              |                                               |
|------|------------------------------|-----------------------------------------------|
|      |                              | 段、实行阶段均可)                                     |
| 停止原因 | 犯罪分子 <u>意志以外</u> 的原因         | 犯罪分子 <u>自动放弃</u> 或 <u>自动有效防止结果</u>            |
| 主观心态 | <u>想继续犯罪但不能</u>              | <u>能继续犯罪但不想</u>                               |
| 行为特征 | " <u>欲达目的而不能</u> "           | " <u>能达目的而不欲</u> "                            |
| 处罚原则 | 可以 <u>从轻</u> 或者 <u>减轻</u> 处罚 | 没有造成损害的，应当 <u>免除</u> 处罚；造成损害的，应当 <u>减轻</u> 处罚 |

### 3. 试比较主犯与首要分子的关系

答案解析：

联系：

- 犯罪集团的首要分子都是主犯

区别：

#### 1. 范围不同：

- 主犯包括：①犯罪集团的首要分子；②其他在共同犯罪中起主要作用的犯罪分子
- 首要分子包括：①犯罪集团中的首要分子；②聚众犯罪中的首要分子

#### 2. 聚众犯罪中的首要分子不一定是主犯：

- 如果聚众犯罪只处罚首要分子且首要分子只有一人时，不存在共同犯罪，也就无所谓主犯

#### 3. 刑事责任不同：

- 犯罪集团首要分子：按集团所犯全部罪行处罚
- 其他主犯：按其所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚

### 4. 试比较想象竞合犯与法条竞合的区别

答案解析：

|        |                             |                           |
|--------|-----------------------------|---------------------------|
| 区别     | 想象竞合犯                       | 法条竞合                      |
| 性质     | <u>罪数形态问题</u>               | <u>法条关系问题</u>             |
| 产生原因   | 一个行为同时触犯 <u>数个罪名</u>        | 法条之间存在 <u>重合或交叉</u> 关系    |
| 触犯法条关系 | 数个法条之间 <u>不存在必然的重合或交叉关系</u> | 数个法条之间 <u>必然存在重合或交叉关系</u> |
| 罪过数量   | 基于 <u>数个不同的具体罪过</u>         | 基于 <u>一个罪过</u>            |
| 处断原则   | 从 <u>一重</u> 处断              | <u>特别法优于普通法、重法优于轻法</u>    |

## 5. 试比较教唆犯与间接正犯的区别

答案解析：

|        |                                       |                            |
|--------|---------------------------------------|----------------------------|
| 区别     | <u>教唆犯</u>                            | <u>间接正犯</u>                |
| 利用对象   | <u>具有刑事责任能力的人</u>                     | <u>无刑事责任能力人、不知情者、无罪过者等</u> |
| 是否共同犯罪 | 属于 <u>共同犯罪范畴</u>                      | 不属于共同犯罪， <u>利用者单独构成犯罪</u>  |
| 主观内容   | <u>教唆他人产生犯罪故意</u>                     | <u>利用他人作为犯罪工具</u>          |
| 刑事责任   | 按在共同犯罪中所起 <u>作用</u> 处罚                | 对全部犯罪行为 <u>承担全部刑事责任</u>    |
| 被利用者意志 | 被教唆者有 <u>意志自由</u> ，最终自主决定 <u>是否犯罪</u> | 被利用者 <u>无意志自由或缺乏犯罪故意</u>   |

6. 试比较继续犯与状态犯的区别

答案解析：

| 区别       | 继续犯                     | 状态犯                       |
|----------|-------------------------|---------------------------|
| 不法状态产生时间 | 犯罪行为着手实施即产生不法状态         | 犯罪行为实行 <u>终了</u> 后才产生不法状态 |
| 犯罪行为是否继续 | 犯罪行为与不法状态同时继续           | 犯罪行为 <u>结束后</u> ，仅不法状态继续  |
| 时间持续性要求  | 必须以持续 <u>一定时间</u> 为成立条件 | <u>无时间持续性要求</u>           |
| 追诉时效起算   | 从犯罪行为 <u>终了</u> 之日起计算   | 从犯罪 <u>成立之日</u> 起计算       |
| 典型罪名     | <u>非法拘禁罪、重婚罪</u>        | <u>盗窃罪、故意伤害罪</u>          |

二、原理分析题

7. 试分析 "部分实行、全部责任" 原则在共同犯罪中的适用

答案解析：

"部分实行、全部责任" 是共同犯罪的核心归责原则，其内涵与适用：

基本含义：

在简单共同犯罪（共同正犯）中，各行为人都直接实行了犯罪构成客观要件的行为，每个人的行为都是共同犯罪行为的有机组成部分。因此，即使行为人只实施了部分实行行为，也要对共同犯罪的全部结果承担责任。

理论基础：

- 1. 因果性：各行为人的行为都对最终结果具有因果贡献
- 2. 意思联络：通过犯意联络形成了统一的犯罪意志
- 3. 行为整体性：各行为相互配合、相互补充，形成一个整体

具体适用：

- 甲乙共谋杀丙，甲刺中要害致丙死亡，乙未刺中。乙虽未直接造成死亡结果，但仍构成故意杀人罪既遂
- 甲乙共谋盗窃，甲入室行窃，乙望风。甲窃得 5 万元，乙未分得赃款。乙仍对全部 5 万元承担责任

限制：

- 对实行过限的行为不适用
- 对超出共同故意范围的结果不适用

---

## 8. 试分析我国刑法对死刑的限制性规定

答案解析：

我国刑法对死刑的适用进行了严格限制，主要体现在四个方面：

### 1. 适用条件限制：

死刑只适用于**罪行极其严重**的犯罪分子。

### 2. 适用对象限制：

- 犯罪的时候**不满 18 周岁**的人，不适用死刑
- 审判的时候**怀孕的妇女**，不适用死刑
- 审判的时候**已满 75 周岁**的人，不适用死刑，但以特别残忍手段致人死亡的除外

### 3. 适用程序限制：

- 管辖：死刑案件只能由中级人民法院进行一审
- 核准：死刑除依法由最高人民法院判决的以外，都应当报请最高人民法院核准

### 4. 执行制度限制：

死刑缓期执行制度：对于应当判处死刑的犯罪分子，如果不是必须立即执行的，可以判处死刑同时宣告缓期二年执行。

死缓期满后的处理：

- 无故意犯罪 → 减为无期徒刑
- 确有重大立功表现 → 减为 25 年有期徒刑
- 故意犯罪，情节恶劣 → 执行死刑

---

## 9. 试分析共同犯罪中实行过限的认定与处理

### 答案解析：

**概念：**实行过限，是指实行犯实施了超出共同犯罪故意的行为。

**认定标准：**

1. **主观标准：**超出了共同故意的范围
2. **客观标准：**实施了共谋以外的行为

**处理原则：**由实行过限的行为人单独承担刑事责任，其他共犯不负责任。

**具体情形：**

#### 1. 共同实行犯的实行过限：

- 甲乙共谋伤害丙，甲在伤害过程中产生杀人故意将丙杀死。乙只构成故意伤害罪，甲构成故意杀人罪

#### 2. 组织犯的实行过限：

- 组织犯只对其组织、指挥、策划范围内的犯罪承担责任，对超出范围的行为不负责
- 例外：黑社会性质组织、恐怖组织的首要分子，对成员为维护组织利益实施的犯罪负责

#### 3. 教唆犯的实行过限：

- 教唆盗窃，被教唆人实施了抢劫。教唆犯只负盗窃罪的责任
- 关键看实行内容与教唆之罪的关系：重合部分负责，超出部分不负责

#### 4. 帮助犯的实行过限：

- 帮助盗窃，被帮助人实施了强奸。帮助犯只负盗窃罪的责任

---

## 第三部分：案例题（40 分，2 道）

### 一、共同犯罪专题案例

#### 案例 1：孙某、刘某故意杀人案

**案情：**

孙某在其夫王某外出打工期间与刘某勾搭成奸。王某回家后欲将全家迁往打工地定居，孙某不想去，便找到刘某商量，并表示愿意与刘某在一起。刘某提出带孙某私

奔，孙某不同意，提出让刘某杀死王某，刘某表示同意。三天后，孙某趁王某外出串门之际，催促刘某赶快动手。刘某带上铁棍、毛巾、手套等到孙某家中，藏在床下。当晚 10 时许，王某回家睡觉。次日凌晨 1 时许，刘某趁王某熟睡之机，用铁棍猛击王某头部，致使王某颅脑破裂，当场死亡。

**问题：**

1. 孙某的行为是否构成犯罪？为什么？
2. 孙某在共同犯罪中属于何种类型的共犯人？应如何承担刑事责任？

**答案解析：**

**问题 1：孙某构成故意杀人罪的共同犯罪**

孙某的行为构成犯罪，属于故意杀人罪的教唆犯。理由如下：

1. **主观上：**孙某具有教唆他人杀人的故意。她为达到与刘某在一起的目的，主动提出让刘某杀死王某，具有明确的教唆故意
2. **客观上：**孙某实施了教唆行为。她劝说本无杀人故意的刘某，使其产生了杀人的犯罪意图，并且催促刘某动手
3. **因果关系：**孙某的教唆行为与刘某的杀人行为之间具有因果关系
4. 刘某实施了杀人行为并造成王某死亡，二者成立故意杀人罪的共同犯罪

**问题 2：孙某属于教唆犯，同时也是主犯**

**共犯人类别认定：**

- **从分工看：**孙某属于教唆犯。她没有直接实施杀人的实行行为，而是通过教唆引起刘某的杀人故意
- **从作用看：**孙某属于主犯。她是杀人犯意的发起者，在共同犯罪中起教唆和指挥作用，对犯罪的发生起主要作用

**刑事责任：**

1. 对教唆犯，应当按照她在共同犯罪中所起的作用处罚。孙某作为主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚
2. 孙某与刘某构成故意杀人罪的共同犯罪，二人均应对王某死亡的结果承担刑事责任
3. 孙某不属于从犯，不能从轻、减轻处罚

---

**案例 2：徐某某故意杀人案（刑事责任年龄 + 量刑情节）**



### 案情：

徐某某，男，1984年10月21日出生，聋哑人，学生。徐某某是家中的独生子，由于受不良社会风气的影响，对学习没有兴趣，经常逃学旷课，甚至与校外一些“混混”建立了关系。2000年9月17日晚上，徐某某向母亲赵某提出自己明天不想去上学了，赵某见儿子又想逃学，顿时怒火冲天，抬手就打了儿子两个嘴巴。当晚，徐某某趁赵某熟睡之际，将一包鼠药（毒鼠强）放进了赵某每天必喝的中药里，并从赵某的钱包里找到160元钱后到一网吧上网玩游戏。次日早上，赵某喝下掺有鼠药的中药后中毒死亡。徐某某回家得知其母死亡，便向其父承认是自己所为，并在其父带领下到派出所投案，交代了事情的全部经过。

### 问题：

1. 徐某某是否应当负刑事责任？为什么？
2. 本案中有哪哪些量刑情节？分别说明理由。

### 答案解析：

#### 问题 1：徐某某应当负刑事责任

徐某某的行为构成故意杀人罪，应当负刑事责任。理由：

1. **年龄认定：**徐某某出生于1984年10月21日，2000年9月17日作案时，已满15周岁，不满16周岁
2. **刑法规定：**已满14周岁不满16周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的，应当负刑事责任
3. **行为定性：**徐某某故意以鼠药毒杀其母，致其死亡，该行为具有严重的社会危害性，属于故意杀人行为
4. 因此，徐某某已达到刑法规定的相对负刑事责任年龄，应当对故意杀人行为承担刑事责任

#### 问题 2：本案中的量刑情节

##### 1. 自首情节

- 徐某某犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，属于自首
- **法律效果：**可以从轻或者减轻处罚

##### 2. 聋哑人情节

- 徐某某是聋哑人
- **法律效果：**又聋又哑的人犯罪，可以从轻、减轻或者免除处罚

##### 3. 未成年人情节

- 徐某某犯罪时不满 18 周岁（15 周岁）
- 法律效果：应当从轻或者减轻处罚；且不能适用死刑

#### 4. 被害人过错情节（酌定）

- 母亲赵某打了徐某某两个嘴巴，对矛盾激化有一定责任
- 法律效果：可以酌情从轻处罚

#### 量刑综合评价：

徐某某虽构成故意杀人罪，但鉴于其具有多个法定从宽情节，且系家庭矛盾引发，应当在法定刑幅度内大幅从宽处理，不适用死刑和无期徒刑。

### 案例 3：甲、乙盗窃案（共犯脱离 + 既遂认定）

#### 案情：

某甲和某乙合谋盗窃一电器仓库，由某乙先配制一把“万能钥匙”，数日后，某乙将配制的钥匙交给某甲，二人约定当晚 12 点在仓库门口见面后行窃。晚上，某乙因害怕案发后受惩，未到现场。而某甲如约到现场后，因未等到某乙，使用“万能钥匙”打开库房，窃得手提电脑二部，价值人民币 2 万元，销赃后得赃款 13000 元。事后，某甲分 300 元给某乙，某乙推脱后分文未取。

#### 问题：

1. 某乙的行为是否构成犯罪？为什么？
2. 如果构成犯罪，属于何种犯罪形态？某乙未到现场且未分赃是否影响认定？

#### 答案解析：

##### 问题 1：某乙构成盗窃罪的共同犯罪

某乙的行为构成盗窃罪，与某甲成立共同犯罪。理由：

1. 主观上：某乙与某甲有共同盗窃的故意，二人合谋盗窃并进行了分工
2. 客观上：某乙实施了帮助行为——配制了“万能钥匙”，为盗窃的实施创造了关键条件
3. 因果关系：某乙提供的钥匙是某甲能够顺利实施盗窃的重要条件，二者具有因果关系
4. 某乙虽然未到现场，但其先前的帮助行为已经对共同犯罪作出了贡献，且没有有效切断因果关系

##### 问题 2：某乙构成盗窃罪既遂

### 犯罪形态：既遂

理由：

1. "一人既遂，全体既遂" 原则：在共同犯罪中，只要一人既遂，全体共犯人均构成既遂
2. 某甲盗窃已经既遂：窃得手提电脑，实际控制了财物，盗窃罪已经既遂
3. 某乙不成立共犯脱离：
  - 某乙只是未到现场，没有明确告知某甲退出犯罪
  - 没有收回其提供的 "万能钥匙"，没有消除其帮助行为的影响
  - 没有有效阻止犯罪结果的发生

未到现场、未分赃不影响既遂认定：

- 是否到现场不是既遂的判断标准，关键看是否对犯罪结果有贡献
- 是否分赃不影响定罪，只影响量刑
- 某乙分文未取，可以作为酌定量刑情节考虑，但不影响既遂的成立

结论：某乙构成盗窃罪既遂，属于从犯（帮助犯），应当从轻、减轻或者免除处罚。

---

## 案例 4：孙某盗窃集团案（犯罪集团 + 实行过限）

案情：

孙某纠集 5 人组成 "天龙会"，该会宗旨为 "盗富济贫"，并自封 "大天龙"。在屡次作案中，"天龙会" 盗窃总数额为 20 万元，孙某亲自参与盗窃 5 次，窃得财物价值 6 万元，销赃得款 2 万元。王某系该组织成员也多次参加盗窃；在一次盗窃过程中，成员胡某单独将事主某女强奸。

问题：

1. "天龙会" 是否构成犯罪集团？为什么？
2. 孙某应当对哪些犯罪行为承担刑事责任？对胡某的强奸行为是否负责？
3. 孙某的刑事责任数额如何认定？

答案解析：

问题 1："天龙会" 构成犯罪集团

犯罪集团是指三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织。成立条件：

1. **人数要求**：三人以上 —— 本案孙某纠集 5 人，符合
2. **犯罪目的**：为共同实施犯罪 —— "天龙会" 宗旨就是盗窃，符合
3. **组织性**：较为固定的犯罪组织 —— 有明确的首领（孙某自封 "大天龙"），成员固定
4. **稳定性**：成员较为固定，多次作案，不是临时纠集

因此，"天龙会" 符合犯罪集团的全部特征。

### 问题 2：孙某的刑事责任范围

孙某作为犯罪集团的首要分子，应当对集团所犯的全部罪行处罚：

1. ✓ 对 "天龙会" 实施的全部 20 万元盗窃行为承担刑事责任
2. ✓ 对王某的盗窃行为承担责任
3. ✗ 对胡某的强奸行为不承担责任

强奸行为属于实行过限：

- 胡某的强奸行为超出了集团的共同故意范围（集团宗旨是盗窃）
- 该行为不是集团策划、指挥的犯罪
- 孙某对强奸行为既不知情也未参与
- 因此，强奸行为由胡某个人负责，孙某不承担责任

### 问题 3：孙某的刑事责任数额

孙某作为犯罪集团的首要分子，刑事责任数额为 **20 万元**，而不是其亲自参与的 6 万元。

理由：

- 刑法规定：对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚
- 首要分子要对集团的整体犯罪负责，而不仅限于自己亲自实施的部分
- 这是 "部分实行、全部责任" 原则在犯罪集团中的体现

总结：孙某构成盗窃罪，犯罪数额 20 万元，系主犯（犯罪集团首要分子）；胡某单独构成强奸罪。

---

## 二、老师提到的课堂案例（补充）

### 案例 5：吴亦凡案（人身侵害类犯罪 + 共同犯罪分析）

### 案情：

吴亦凡（男，知名艺人）于 2020 年 12 月 5 日晚，在其住所组织聚会，经其经纪人张某安排，将都某等多名女性带至住所。吴亦凡明知都某醉酒无意识，仍与其发生性关系。此外，经查实，吴亦凡还多次采用类似手段与其他多名女性发生性关系。经纪人张某明知吴亦凡的行为，仍负责联系、接送女性，提供帮助。

### 问题：

1. 吴亦凡的行为构成何罪？说明理由。
2. 经纪人张某是否构成共同犯罪？属于何种共犯人？
3. 如果吴亦凡辩称女方自愿，应如何认定？

### 答案解析：

#### 问题 1：吴亦凡构成强奸罪

吴亦凡构成强奸罪，且属于强奸妇女多人，应加重处罚。理由：

1. **强奸罪的本质**：违背妇女意志，使用暴力、胁迫或者其他手段，强行与妇女发生性关系
2. **"其他手段"认定**：利用妇女醉酒、不知反抗、不能反抗的状态发生性关系，属于强奸罪的"其他手段"
3. **主观故意**：吴亦凡明知都某处于醉酒无意识状态，仍与其发生性关系，具有强奸故意
4. **多次强奸**：吴亦凡多次采用类似手段与其他多名女性发生性关系，属于"强奸妇女多人"的加重情节

#### 问题 2：张某构成强奸罪的共犯，属于帮助犯

张某构成强奸罪的共同犯罪：

1. **主观上**：张某明知吴亦凡要实施强奸行为，仍提供帮助，具有帮助强奸的故意
2. **客观上**：张某实施了帮助行为——负责联系、接送女性，为吴亦凡实施强奸创造条件
3. **共犯人类别**：张某属于帮助犯（从犯），在共同犯罪中起辅助作用
4. **刑事责任**：对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚

#### 问题 3："女方自愿"的抗辩不成立

即使吴亦凡辩称女方自愿，也不影响强奸罪的认定：

1. **同意能力**：女方处于醉酒状态，缺乏性同意能力，所谓的"同意"无效
2. **意志不自由**：利用优势地位、醉酒状态使女方不能、不知反抗，即使表面"同

意" 也非真实意思表示

3. 举证责任：控方只需证明女方处于无意识状态，无需证明女方明确反抗

量刑提示：强奸妇女多人的，处 10 年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。

## 案例 6：赖小明案（受贿 + 贪污 + 重婚 + 罪数分析）

案情：

赖小明，原中国华融资产管理股份有限公司党委书记、董事长。经查：（1）利用职务便利，索取、非法收受他人财物共计折合人民币 17.88 亿余元；（2）利用职务便利，非法占有公共财物共计人民币 2513 万余元；（3）与多名女性发生不正当性关系，并与其中两名女性长期以夫妻名义共同生活，生育子女。

问题：

1. 赖小明的行为分别构成哪些罪名？
2. 对赖小明的受贿罪与贪污罪应如何并罚？
3. 赖小明与两名女性同时以夫妻名义共同生活，是否构成重婚罪？说明理由。

答案解析：

问题 1：赖小明构成受贿罪、贪污罪、重婚罪，三罪并罚

1. **受贿罪**：国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益。赖小明索取、非法收受 17.88 亿余元，数额特别巨大。
2. **贪污罪**：国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物。赖小明非法占有公共财物 2513 万余元。
3. **重婚罪**：有配偶而重婚的，或者明知他人有配偶而与之结婚的。赖小明在有合法配偶的情况下，与两名女性同时以夫妻名义共同生活，构成重婚罪。

问题 2：数罪并罚的适用

对受贿罪和贪污罪应当**数罪并罚**：

1. 分别定罪量刑：
  - 受贿罪：数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产
  - 贪污罪：数额特别巨大，处 10 年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产
2. 并罚原则：

- 吸收原则：如果其中一罪判处死刑或无期徒刑，吸收其他有期徒刑
- 本案中，受贿罪可能判处死刑（缓期执行），吸收贪污罪的刑罚

3. **特别规定**：贪污、受贿数额特别巨大，犯罪情节特别严重、社会影响特别恶劣、给国家和人民利益造成特别重大损失的，可以判处死刑。

### 问题 3：构成重婚罪

赖小明的行为构成重婚罪：

#### 1. 重婚罪的行为类型：

- 法律上的重婚：登记结婚
- **事实上的重婚**：虽未登记，但以夫妻名义共同生活

#### 2. "以夫妻名义共同生活" 的认定：

- 长期共同居住
- 对外以夫妻相称
- 生育子女

3. **同时与两人重婚**：赖小明同时与两名女性以夫妻名义共同生活，属于一人同时构成两个重婚行为，仍定一个重婚罪，从重处罚

**裁判要旨**：赖小明案被称为 "新中国成立以来第一大金融腐败案"，受贿数额特别巨大，犯罪情节特别严重，社会影响特别恶劣，给国家和人民利益造成特别重大损失，最终被判处死刑。

---

## 案例 7：许家印（恒大）案（经济犯罪 + 单位犯罪分析）

### 案情：

许家印作为恒大集团实际控制人，涉嫌：（1）指使恒大集团财务部门通过虚构销售合同、伪造财务报表等方式，骗取银行贷款数千亿元；（2）挪用恒大集团巨额资金用于个人关联公司；（3）向多名国家工作人员行贿，谋取不正当利益；（4）恒大集团非法吸收公众存款，数额巨大。

### 问题：

1. 骗取银行贷款的行为，是单位犯罪还是个人犯罪？许家印应承担什么责任？
2. 挪用资金行为构成何罪？与挪用公款罪有何区别？
3. 行贿行为与单位行贿罪如何区分？



答案解析：

问题 1：属于单位犯罪，许家印作为直接负责的主管人员承担刑事责任

单位犯罪的认定：

- 1. 以单位名义实施 —— 以恒大集团名义
- 2. 为单位利益 —— 骗取的贷款用于恒大集团经营
- 3. 单位决策机构决定 —— 许家印作为实际控制人决策

罪名：构成骗取贷款罪（单位犯罪）

许家印的责任：

- 作为直接负责的主管人员和直接责任人员，应当承担刑事责任
- 对单位判处罚金，对许家印判处刑罚

问题 2：构成挪用资金罪

挪用资金罪：公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人。

与挪用公款罪的区别：

| 区别  | <u>挪用资金罪</u>          | <u>挪用公款罪</u>           |
|-----|-----------------------|------------------------|
| 主体  | <u>公司、企业或其他单位工作人员</u> | <u>国家工作人员</u>          |
| 客体  | 单位财产 <u>所有权</u>       | <u>公共财产所有权</u> + 职务廉洁性 |
| 对象  | 本单位资金                 | 公款                     |
| 法定刑 | 相对较轻                  | <u>较重</u>              |

许家印作为民营企业工作人员，构成挪用资金罪，而非挪用公款罪。

问题 3：行贿罪与单位行贿罪的区分

| 区别 | 行贿罪（个人） | 单位行贿罪 |
|----|---------|-------|
| 主体 | 自然人     | 单位    |



|      |           |            |
|------|-----------|------------|
| 利益归属 | 个人谋取不正当利益 | 为单位谋取不正当利益 |
| 决策   | 个人决定      | 单位集体决定     |
| 法定刑  | 较重        | 较轻         |

本案认定：

- 如果是为恒大集团谋取利益，属于单位行贿罪
- 如果是为许家印个人谋取利益，属于行贿罪
- 实践中，民营企业实际控制人行贿，常出现单位行贿与个人行贿的竞合

## 案例 8：施永信（大和尚）案（挪用资金 + 职务侵占 + 宗教人员身份认定）

案情：

施永信（少林寺方丈）利用担任少林寺方丈、少林寺无形资产管理有限公司法定代表人的职务便利：（1）挪用少林寺资金数千万元用于个人投资；（2）将少林寺门票收入、香火钱等据为己有；（3）将少林寺名下的房产、车辆登记在个人或亲属名下。

问题：

1. 施永信能否构成挪用资金罪、职务侵占罪的主体？
2. 寺庙香火钱、门票收入的性质如何认定？
3. 如果施永信辩称“用于寺庙建设”，应如何认定？

答案解析：

问题 1：施永信可以构成职务犯罪主体

主体认定：

1. 施永信作为少林寺无形资产管理有限公司的法人代表，属于公司工作人员
2. 少林寺虽为宗教团体，但属于《刑法》中的“其他单位”
3. 施永信利用职务便利，符合挪用资金罪、职务侵占罪的主体要件

结论：施永信可以成为挪用资金罪、职务侵占罪的犯罪主体。

问题 2：香火钱、门票收入属于单位财产

财产性质认定：

1. 门票收入：属于少林寺（单位）的合法收入，归少林寺所有
2. 香火钱：
  - 信众捐赠给寺庙的，属于寺庙的集体财产
  - 不是方丈个人财产，也不是宗教人士个人财产
  - 必须用于寺庙建设、宗教活动、慈善事业等
3. 寺庙名下房产、车辆：属于少林寺（单位）财产

### 问题 3："用于寺庙建设"的抗辩分析

即使施永信辩称"用于寺庙建设"，也不影响犯罪认定：

#### 1. 挪用资金罪的认定：

- 挪用资金罪不要求"据为己有"，只要"归个人使用"即构成
- 即使最终用于寺庙，只要挪用行为已经完成，且超过三个月未还，即构成既遂
- 用途只是量刑情节，不影响定罪

#### 2. 职务侵占罪的认定：

- 关键看是否具有"非法占有目的"
- 如果将单位财产登记在个人名下，即使辩称"以后还回来"，也可推定具有非法占有目的
- 实际用途不影响非法占有目的的认定

#### 裁判规则：

宗教场所财产属于集体财产，宗教人士利用职务便利侵占、挪用的，与普通公司、企业人员职务犯罪适用相同法律标准。宗教身份不是免责事由。

---

## ✓ 考试重点回顾

1. 案例题占 40 分，必须完成——重点掌握共同犯罪、量刑情节、罪数认定
2. 核心重点：共犯论——主犯、从犯、教唆犯、实行过限、犯罪集团
3. 4 个课堂案例务必掌握：吴亦凡（强奸 + 共犯）、赖小明（受贿 + 罪数）、许家印（单位犯罪）、施永信（职务侵占）
4. 答题技巧：先定性，再说理，结合法条，分点作答

